

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3767/2535

นายวินัย เกษมเศรษฐ์

โจทก์

นายบุศรินทร์ ปัทมาคม

จำเลย

นายบุศรินทร์ ปัทมาคม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคสอง, มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามกฎหมายจึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำเลยต่อสู้มาโดยตลอดว่าการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องจริงจำเลยไม่ต้องรับโทษ จำเลยได้กล่าวในฎีกาไว้โดยชัดแจ้งแล้วฎีกาของจำเลยเป็นข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่(อันดับ 439)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 วางโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 4,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 436)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 437)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยเพราะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามกฎหมาย จำเลยอุทธรณ์คำสั่งเพียงว่า จำเลยต่อสู้มาโดยตลอดว่าการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องจริง จำเลยไม่ต้องรับโทษจำเลยได้กล่าวในฎีกาไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เป็นฎีกาข้อกฎหมายขอให้รับฎีกาของจำเลยโดยจำเลยมิได้กล่าวว่าฎีกาของจำเลยข้อใดประเด็นไหนเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่มีได้กล่าวโดยชัดเจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195, 225 เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่มีชอบ ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ให้ยกคำร้องของ จำเลย

คดีนี้จำเลยฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยเพราะเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามกฎหมาย จำเลยอุทธรณ์คำสั่งเพียงว่า จำเลยต่อสู้มาโดยตลอดว่าการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องจริง จำเลยไม่ต้องรับโทษจำเลยได้กล่าวในฎีกาไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เป็นฎีกาข้อกฎหมายขอให้รับฎีกาของจำเลยโดยจำเลยมิได้กล่าวว่าฎีกาของจำเลยข้อใดประเด็นไหนเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่มีได้กล่าวโดยชัดเจนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195, 225 เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่มีชอบ ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ให้ยกคำร้องของ จำเลย

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ